

한국농어촌공사 감사

[주의] 요구

제 목 다수공급자계약 물품 구매 시 2단계경쟁 미 실시

해 당 부 서 ○○지역본부 BB지사

조 치 부 서 PPPP처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 BB지사(이하 “BB지사” 라 한다)는 [표 1]과 같이 “BB읍 중앙로 일원 도시재생사업” (이하 “도시재생사업” 이라 한다)을 2021. 1. 25.~2025. 12. 31. 시행하였다.

[표 1] “BB읍 중앙로 일원 도시재생사업” 개요

(단위: 천 원)

사업명	총사업비	시행기간	사업 주요 내용
BB읍 중앙로 일원 도시재생사업(***** 및 보행자친화마실길)	713,638	2021. 1. 25. ~ 2025. 12. 31.	- 보행자친화마실길 사업 1식 (거리 정비 및 표지병 설치 등) - *****사업 1식 (도로 포장 및 표지병 설치 등)

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

조달청 훈령 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제49조(2단계경쟁 대상)

제1항에 따르면 수요기관¹⁾의 장은 다수공급자계약이 체결된 물품²⁾에 대한 수요

1) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제3조(정의) 2. “수요기관 “이란 「조달사업법」 제2조 제5호에 따른 수요기관으로서 조달업무를 수행하기 위하여 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 국가종합전자조달시스템에 등록된 기관을 말한다.

2) 조달청장이 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 단가계약을 체결한 후 제3자인 수요기관이 국가종합전자조달시스템의 온라인 쇼핑몰

기관의 1회 납품 요구대상 구매예산³⁾(각 수요기관의 구매계획에 따라 통합 구매가 가능한 예산으로, 한 번에 다수의 세부품명·품목에 해당하는 물품들을 구매할 경우 각 물품별 금액을 모두 포함한다) 중 1. 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품인 경우는 1억 원 이상, 2. 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 경우는 5천만 원 이상⁴⁾에 해당하는 경우에 제52조 내지 제52조의3에 따라 다수공급자계약 2단계경쟁을 거쳐 납품 대상업체를 선정하되,

다만, 다수의 물품들을 구매 시 수요기관의 구매 희망 규격들을 모두 취급하는 계약상대자가 2인 미만일 경우에는 2단계경쟁이 가능한 범위로 구매 희망 물품들을 분할하여 구매할 수 있다고 규정하고 있다.

그리고 같은 규정 제50조(2단계경쟁 예외)에 따르면 조달청장은 제49조 제1항에도 불구하고 수요기관의 장이 1. 재해복구나 방역사업에 필요한 물자 또는 이상기후(폭염, 폭우, 한파, 폭설 등) 발생 시 필요한 물자를 긴급하게 구매하는 경우, 2. 농기계 임대사업에 따라 농기계를 구매하는 경우와

3. 이미 설치된 물품과 호환이 필요한 설비확충 및 부품교환을 위해 구매하는 경우, 4. 조달청 「시설공사 맞춤형 서비스 관급자재 선정 운영기준」에 따라 관급자재 선정 심의회에서 선정된 제품을 구매하는 경우, 5. 그 외 다수공급자계약 2단계경쟁 회피가 아닌 명백한 사유가 있어 구매업무심의회에서 2단계경쟁

(shop.g2b.go.kr)을 통하여 구매

3) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제49조(2단계경쟁 대상) ② 1회 납품요구대상 구매예산의 경우 수요기관별 다음 각 호의 예산과목을 기준으로 산정하되, 각 호의 예산과목 미만의 세부예산과목 기준으로도 제1항에 따른 2단계경쟁이 가능할 경우 그 세부예산과목 기준으로 구매할 수 있다.

1. 국가기관, 교육기관, 공기업, 준정부기관, 지방공기업 : 예산 체계상 ‘세목’

2. 지방자치단체 : 예산 체계상 ‘통계목’

3. 그 밖의 수요기관 : 제1호 및 제2호에 대응되는 과목

4) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제49조(2단계경쟁 대상) ④ 수요기관의 장은 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 수요물자에 대하여 중소기업이 제조하는 품목인 경우(계약상대자가 해당 계약품목의 제조자이면서 중소기업인 경우)에는 예외적으로 1회 납품요구대상 구매예산이 5천만원 이상에서 1억원 미만까지 2단계경쟁을 거치지 않고 납품대상업체를 선정할 수 있다.

예외를 인정한 경우 중 어느 하나의 사유로 2단계경쟁 예외를 요청하는 경우 이를 허용할 수 있고,

1. 일반차량(소방차 제외)을 구매하는 경우, 2. 백신을 구매하는 경우, 3. 「소방장비관리법 시행령」 제29조 각 호에 따른 소방장비를 구매하는 경우 중 어느 하나의 사유에 해당하는 경우 또는 수요기관 선호도가 우선시 되거나 국민의 생명과 안전에 직결된 물품으로써 구매업무심의회를 거쳐 2단계 경쟁 예외로 승인된 경우에는 2단계경쟁 예외를 원칙으로 하되 다만 수요기관의 장이 요청하는 경우 2단계경쟁을 허용할 수 있다고 규정하고 있다.

또한, 같은 규정 제51조(2단계경쟁 회피금지)에 따라 수요기관의 장은 2단계 경쟁 회피를 목적으로 1회 납품요구대상 구매예산을 제49조 제1항의 기준금액 미만으로 분할⁵⁾하여 납품요구해서는 아니된다고 규정하고 있다.

한편, 2021. 4. 30. PPP처⁶⁾에서는 ‘다수공급자계약 제품 구매체크리스트’⁷⁾에 따라 공사 예산체계(WBS) 상 동일한 세목의 세부 품목을 구매 요청하는 경우, 연내에 동일 품목을 추가로 구매 요청할 예정 물량이 있는지 확인 후 합산하여 2단계경쟁이 가능한지 검토하도록 문서를 시행하였다.

따라서 BB지사는 동일한 예산체계(WBS) 상 동일한 세부 품명의 물품 구매예산이 1억 원 이상인 중소기업자간 경쟁제품을 다수공급자계약으로 구매하려는 경우에는 1회 납품요구액을 1억 원 미만으로 분할하여 2단계경쟁을 회피하지 않

5) 예산체계상 ‘세목’ 이상의 과목이 상이한 경우 등과 회계연도가 달라 한 번에 예산지출을 할 수 없는 경우 제외

6) 2021년 국무조정실 정부합동 부패예방추진단에서 *****공사, 한국농어촌공사, *****, 한국도로공사, 한국수력원자력, 한국철도공사, 한국환경공단 등 다수공급자계약 이용 상위 7개 기관을 대상으로 조사를 실시함에 따라 공사 감사실에서 “다수공급자 물품 구매 관련 특정감사”를 실시하여 573건, 277억 원의 위반을 확인하였고, 부서장 주 의 60명, 부서주의 5개 부서, 분할발주 재발 방지 대책을 마련하도록 처분하였다.

7) ****-1266(2021.04.30.)호

고 2단계경쟁을 통하여 물품을 구매하여야 하며, 2단계경쟁의 예외가 필요한 경우에는 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제50조(2단계경쟁 예외)에 따라 물품 구매 업무를 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 BB지사에서 상기 [표 1]의 도시재생사업을 시행하면서 구매한 관급자재 도로표지병⁸⁾(세부품명번호 *****, 중소기업자간 경쟁제품)의 구매 현황을 검토한 결과,

도로표지병의 2025년 연간 발주 예정 물량은 [그림]과 같이 1,406개(소요 예산 합계 146,224,000원)이므로 공사 예산체계 상 WBS(권역단위종합(시행)-BB-지역개발-BB읍도시재생)가 동일하고, 동일 회계연도 내 동일 세부 품명이면서 ‘수요물자가 중소기업자간 경쟁제품으로 1억 원 이상인 경우’에 해당하여 2단계경쟁을 실시하여 도로표지병을 구매하였어야 함에도,

[그림] 도로표지병 구매의 시행계획 반영 현황

도로표지병	Φ 129 × 49.8mm	EA	755.	755.		78,520,000	78,520,000		관급
조달수수료		%	0.54	0.54		424,008	424,008		
			0	0		0	0		
			0	0		0	0		
보행자 천화 마실길			0.	0.		111,455,070	86,046,602	25,408,468	
아스콘			0.	0.		17,977,000	17,977,000		
아스콘(2024)	목천아스콘, A3-H-Ⅱ	톤	168.	168.		17,880,240	17,880,240		관급
조달수수료		%	0.54	0.54		96,760	96,760		
표지병			0.	0.		93,478,070	68,069,602	25,408,468	
도로표지병	Φ 129 × 49.8mm	EA	894.	651.	243.	92,976,000	67,704,000	25,272,000	관급

자료: 시행계획 변경(3차) 내역서(2025. 3월) 일부 발췌

BB지사 QQQQQ부에서는 [표 2]와 같이 2025. 1. 7. 도로표지병 1차 물량 470개(총 48,880,000원)의 납품기한을 2025. 12. 10으로 하여 같은 지사 KKKKK부로 1

8) 조달청 품명 정보 해설: 도로 부속물로서 도로상에 설치된 노면 표시의 선형을 보완하여 야간 또는 우천시에 운전자의 시선을 명확히 유도함으로써 교통안전 및 원활한 소통을 도모하기 위하여 도로 표면에 설치하는 시설물

차로 구매요청⁹⁾하였고, 2025. 4. 1. 나머지 물량 936개(총 97,344,000원)의 납품기한을 2025. 6. 30.으로 하여 ○○지역본부로 추가 구매요청¹⁰⁾하는 등 해당 물품을 통합하여 구매요청이 가능함에도 2회에 나누어 구매요청하였다.

[표 2] 도시재생사업 다수공급자계약 물품(도로표지병) 구매요청 내역

(단위: 천 원)

2025년 연간물량			1차 구매요청('25. 1. 7.) ¹⁾				2차 구매요청('25. 4. 1.) ²⁾			
수량	단가	예산	수량	단가	예산	구매 주체	수량	단가	예산	구매 주체
1,406	104	146,224	470	104	48,880	BB지사	936	104	97,344	○○본부

주1: (계약상대자) 주식회사 ****, (물품 검수일) 2025. 8. 18.

주2: (계약상대자) 주식회사 ****, (물품 검수일) 2025. 6. 5.

자료: 부서 전자문서 및 제출자료 재구성

이에 따라 [표 3]과 같이 1차 구매금액 48,880,000원과 2차 구매금액 97,344,000원 모두에 대하여 BB지사 KKKKK부 및 ○○지역본부 KKKKK부에서 다수공급자계약 2단계경쟁을 거치지 않고 구매하였다.

[표 3] 도시재생사업 다수공급자계약 물품(도로표지병) 구매 내역

(단위: 개, 천 원)

품명 (세부품명번호)	구매일	납품기한일	수량	단가	구매액	업체명	구매 방법 (2단계경쟁 실시 여부)	검수일
합계	2건		1,406		146,224			
도로표지병 (*****)	2025.01.13.	2025.12.10.	470	104	48,880	주식회사 ****	지사 구매 (부)	2025.08.19.
	2024.04.12.	2025.06.30	936	104	97,344	주식회사 ****	본부 구매 후 지사 이관 (부)	2025.06.05.

주: 2024. 1. 22. 구매건은 다량구매 할인으로 당초 구매금액 50,716,800원에서 507,168원 할인된 금액

자료: 지사 제출 자료 재구성

그 결과 2단계경쟁을 실시했을 경우 예산을 최대 10% 절감¹¹⁾할 수 있었음에도 1억 원 이하로 분리하여 구매함에 따라 예산 절감의 기회비용이 상실되었다.

9) BBQQQQ-34(2025. 1. 7.)호

10) BBQQQQ-915(2025. 4. 1.)호

11) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제54조의2(계약상대자 등의 제안서 제출) ④ 계약상대자는 제1항에 따라 제안서를 제출하는 경우에는 수요기관이 제안요청서를 생성한 시점을 기준으로 **종합쇼핑몰에 등록된 계약가격**(다량납품할인을 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용된 경우에는 할인 후 낮은 가격) **이하로 제안**하여야 한다. 다만, 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품인 경우에는 제안요청서를 생성한 시점 기준 계약가격의 100분의 90 미만으로 제안할 수 없다.

4. 관련부서 의견 및 검토 결과

BB지사는 “BB읍 중앙로 일원 도시재생사업”은 ① 사업의 원활한 추진을 위하여 사업 내용이 비슷한 2개 지구 시행계획을 함께 승인받아 동일한 WBS를 사용하고 있으나, 당해 사업은 “보행자친화마실길사업”과 “매운맛거리사업”이라는 별개의 목적과 예산으로 진행되는 사업으로, “보행자친화마실길사업”의 도로표지병 755개와 “매운맛거리사업”의 도로표지병 651개는 다수공급자계약 물품 2단계경쟁 대상이 아니라고 판단했고,

② 지방자치단체가 설정한 시범구역인 “보행자친화마실길사업” 1, 2, 3, 5 구역에 도로표지병 1차 물량 470개를 먼저 설치하여 향후 발생할 수 있는 민원, 실효성 등을 확인하고 잔여분 설치 여부를 추후 협의하도록 지방자치단체가 요청함에 따라 시범 구역에 귀속되는 물량을 먼저 구매하였다고 답변하면서,

이는 분할발주의 목적이 아닌 사업 현장의 민원 예방과 실효성 확보를 고려함에 따른 업무처리였으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 검토를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

BB지사의 답변 및 의견을 2021. 3. 5. “국무조정실(부패예방추진단) 다수공급자계약물품 구매점검 관련 특정감사”¹²⁾ 결과 및 2021. 4. 30. PPPP처에서 시행한 “다수공급자계약 물품 구매 체크리스트”¹³⁾에 비추어 검토한 결과,

① 다수공급자계약 물품 구매 시 2단계경쟁을 회피한 것으로 판단한 사례로는 공사의 예산체계인 동일한 WBS 내에서 설계 물량을 확정하였으나 물품 구매 시 동일 품목(세부품명번호 기준)을 규격별·시기별로 분리 발주한 경우, 지역경제

12) 감사경영-43(2021. 3. 5.)호, 감사번호 2021-01호.

13) 총무계약-1266(2021. 4. 30.)호

활성화를 위하여 지방자치단체의 지역업체 이용 요구 등을 수용하여 분리 발주한 경우, 예산 조기 집행을 위해 1억 원 미만으로 분리 발주한 경우, 지역업체 생산능력을 고려하여 1억 원 미만으로 분리 발주한 경우 등이 있고,

2단계경쟁 회피사례에 해당하지 않는 사례로는 동일 품목(세부품명번호 기준)이라도 WBS가 다른 경우, 시행계획변경 및 예산 추가배정에 따라 추가 발주한 경우, 분리 발주 합계금액이 1억 원 미만인 경우, 분리 발주한 품명(세부품명번호 기준)이 상이한 경우, 추진위원회의 의결 사항을 반영하여 분리 발주한 경우, 기타 부득이한 경우(가품 극복, 당초 2단계 경쟁으로 구매 후 계약취소에 따른 재계약 등) 등으로 제한하였다,

따라서, “BB읍 중앙로 일원 도시재생사업”은 동일 회계연도 내 동일 WBS로 세부품명번호를 기준으로 동일 물품을 구매하는 건이고, 1차 물량인 470개(48,880,000원) 구매 후 시행계획 변경이나 예산 추가배정, 기타 부득이한 경우 등에 해당하는 사유가 없으므로 2단계경쟁의 예외로 인정하기 어렵다.

② 또한, 민원, 실효성 검토 등의 사유로 일부 물량을 먼저 시공하기 위하여 분리 발주했다는 의견에 대하여는 1차 물량(470개)의 검수일은 2025. 8. 18.(당초 납품기한은 2025. 12. 10.)로써 2차 물량(936개)의 검수일인 2025. 6. 5.(당초 납품기한은 2025. 6. 30.)보다 늦어 선시공을 사유로 분리 발주했다는 점 역시 분리 발주의 타당한 소명 사유로 인정하기는 어렵다.

조치할 사항: 주의 요구

사장(PPPP처장)은 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 및 PPPP처의 ‘다수공급자계약 제품 구매체크리스트’에 따른 다수공급자계약 2단계경쟁 대상 물품

임에도 분할 구매요청하여 다수공급자계약 2단계경쟁을 미 실시하는 등 업무를
소홀히 한 책임을 물어 ○○지역본부 BB지사 4급 정**(現 ○○지역본부)에게
‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 다수공급자계약 물품 구매 시 2단계경쟁 미 실시

해 당 부 서 ○○지역본부 BB지사

조 치 부 서 ○○지역본부

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 BB지사(이하 “BB지사” 라 한다)는 [표 1]과 같이 “BB읍 중앙로 일원 도시재생사업” (이하 “도시재생사업” 이라 한다)을 2021. 1. 25.~2025. 12. 31. 시행하였다.

[표 1] “BB읍 중앙로 일원 도시재생사업” 개요

(단위: 천 원)

사업명	총사업비	시행기간	사업 주요 내용
BB읍 중앙로 일원 도시재생사업(***** 및 보행자친화마실길)	713,638	2021. 1. 25. ~ 2025. 12. 31.	- 보행자친화마실길 사업 1식 (거리 정비 및 표지병 설치 등) - *****사업 1식 (도로 포장 및 표지병 설치 등)

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

조달청 훈령 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제49조(2단계경쟁 대상)

제1항에 따르면 수요기관¹⁾의 장은 다수공급자계약이 체결된 물품²⁾에 대한 수요

1) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제3조(정의) 2. “수요기관 “이란 「조달사업법」 제2조 제5호에 따른 수요기관으로서 조달업무를 수행하기 위하여 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 국가종합전자조달시스템에 등록된 기관을 말한다.

2) 조달청장이 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 단가계약을 체결한 후 제3자인 수요기관이 국가종합전자조달시스템의 온라인 쇼핑몰

기관의 1회 납품 요구대상 구매예산³⁾(각 수요기관의 구매계획에 따라 통합 구매가 가능한 예산으로, 한 번에 다수의 세부품명·품목에 해당하는 물품들을 구매할 경우 각 물품별 금액을 모두 포함한다) 중 1. 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품인 경우는 1억 원 이상, 2. 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 경우는 5천만 원 이상⁴⁾에 해당하는 경우에 제52조 내지 제52조의3에 따라 다수공급자계약 2단계경쟁을 거쳐 납품 대상업체를 선정하되,

다만, 다수의 물품들을 구매 시 수요기관의 구매 희망 규격들을 모두 취급하는 계약상대자가 2인 미만일 경우에는 2단계경쟁이 가능한 범위로 구매 희망 물품들을 분할하여 구매할 수 있다고 규정하고 있다.

그리고 같은 규정 제50조(2단계경쟁 예외)에 따르면 조달청장은 제49조 제1항에도 불구하고 수요기관의 장이 1. 재해복구나 방역사업에 필요한 물자 또는 이상기후(폭염, 폭우, 한파, 폭설 등) 발생 시 필요한 물자를 긴급하게 구매하는 경우, 2. 농기계 임대사업에 따라 농기계를 구매하는 경우와

3. 이미 설치된 물품과 호환이 필요한 설비확충 및 부품교환을 위해 구매하는 경우, 4. 조달청 「시설공사 맞춤형 서비스 관급자재 선정 운영기준」에 따라 관급자재 선정 심의회에서 선정된 제품을 구매하는 경우, 5. 그 외 다수공급자계약 2단계경쟁 회피가 아닌 명백한 사유가 있어 구매업무심의회에서 2단계경쟁

(shop.g2b.go.kr)을 통하여 구매

3) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제49조(2단계경쟁 대상) ② 1회 납품요구대상 구매예산의 경우 수요기관별 다음 각 호의 예산과목을 기준으로 산정하되, 각 호의 예산과목 미만의 세부예산과목 기준으로도 제1항에 따른 2단계경쟁이 가능할 경우 그 세부예산과목 기준으로 구매할 수 있다.

1. 국가기관, 교육기관, 공기업, 준정부기관, 지방공기업 : 예산 체계상 ‘세목’

2. 지방자치단체 : 예산 체계상 ‘통계목’

3. 그 밖의 수요기관 : 제1호 및 제2호에 대응되는 과목

4) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제49조(2단계경쟁 대상) ④ 수요기관의 장은 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 수요물자에 대하여 중소기업이 제조하는 품목인 경우(계약상대자가 해당 계약품목의 제조자이면서 중소기업인 경우)에는 예외적으로 1회 납품요구대상 구매예산이 5천만원 이상에서 1억원 미만까지 2단계경쟁을 거치지 않고 납품대상업체를 선정할 수 있다.

예외를 인정한 경우 중 어느 하나의 사유로 2단계경쟁 예외를 요청하는 경우 이를 허용할 수 있고,

1. 일반차량(소방차 제외)을 구매하는 경우, 2. 백신을 구매하는 경우, 3. 「소방장비관리법 시행령」 제29조 각 호에 따른 소방장비를 구매하는 경우 중 어느 하나의 사유에 해당하는 경우 또는 수요기관 선호도가 우선시 되거나 국민의 생명과 안전에 직결된 물품으로써 구매업무심의회를 거쳐 2단계 경쟁 예외로 승인된 경우에는 2단계경쟁 예외를 원칙으로 하되 다만 수요기관의 장이 요청하는 경우 2단계경쟁을 허용할 수 있다고 규정하고 있다.

또한, 같은 규정 제51조(2단계경쟁 회피금지)에 따라 수요기관의 장은 2단계 경쟁 회피를 목적으로 1회 납품요구대상 구매예산을 제49조 제1항의 기준금액 미만으로 분할⁵⁾하여 납품요구해서는 아니된다고 규정하고 있다.

한편, 2021. 4. 30. PPPP처⁶⁾에서는 ‘다수공급자계약 제품 구매체크리스트’⁷⁾에 따라 공사 예산체계(WBS) 상 동일한 세목의 세부 품목을 구매 요청하는 경우, 연내에 동일 품목을 추가로 구매 요청할 예정 물량이 있는지 확인 후 합산하여 2단계경쟁이 가능한지 검토하도록 문서를 시행하였다.

따라서 BB지사는 동일한 예산체계(WBS) 상 동일한 세부 품명의 물품 구매예산이 1억 원 이상인 중소기업자간 경쟁제품을 다수공급자계약으로 구매하려는 경우에는 1회 납품요구액을 1억 원 미만으로 분할하여 2단계경쟁을 회피하지 않

5) 예산체계상 ‘세목’ 이상의 과목이 상이한 경우 등과 회계연도가 달라 한 번에 예산지출을 할 수 없는 경우 제외

6) 2021년 국무조정실 정부합동 부패예방추진단에서 *****공사, 한국농어촌공사, *****, 한국도로공사, 한국수력원자력, 한국철도공사, 한국환경공단 등 다수공급자계약 이용 상위 7개 기관을 대상으로 조사를 실시함에 따라 공사감사실에서 “다수공급자 물품 구매 관련 특정감사”를 실시하여 573건, 277억 원의 위반을 확인하였고, 부서장 주

의 60명, 부서주의 5개 부서, 분할발주 재발 방지 대책을 마련하도록 처분하였다.

7) ****-1266(2021.04.30.)호

고 2단계경쟁을 통하여 물품을 구매하여야 하며, 2단계경쟁의 예외가 필요한 경우에는 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제50조(2단계경쟁 예외)에 따라 물품 구매 업무를 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 BB지사에서 상기 [표 1]의 도시재생사업을 시행하면서 구매한 관급자재 도로표지병⁸⁾(세부품명번호 *****, 중소기업자간 경쟁제품)의 구매 현황을 검토한 결과,

도로표지병의 2025년 연간 발주 예정 물량은 [그림]과 같이 1,406개(소요 예산 합계 146,224,000원)이므로 공사 예산체계 상 WBS(권역단위종합(시행)-BB-지역개발-BB읍도시재생)가 동일하고, 동일 회계연도 내 동일 세부 품명이면서 ‘수요물자가 중소기업자간 경쟁제품으로 1억 원 이상인 경우’에 해당하여 2단계경쟁을 실시하여 도로표지병을 구매하였어야 함에도,

[그림] 도로표지병 구매의 시행계획 반영 현황

도로표지병	Φ 129 × 49.8mm	EA	755.	755.		78,520,000	78,520,000		관급
조달수수료		%	0.54	0.54		424,008	424,008		
			0	0		0	0		
			0	0		0	0		
보행자 천화 마실길			0.	0.		111,455,070	86,046,602	25,408,468	
아스콘			0.	0.		17,977,000	17,977,000		
아스콘(2024)	목천아스콘, A3-H-Ⅱ	톤	168.	168.		17,880,240	17,880,240		관급
조달수수료		%	0.54	0.54		96,760	96,760		
표지병			0.	0.		93,478,070	68,069,602	25,408,468	
도로표지병	Φ 129 × 49.8mm	EA	894.	651.	243.	92,976,000	67,704,000	25,272,000	관급

자료: 시행계획 변경(3차) 내역서(2025. 3월) 일부 발췌

BB지사 QQQQQ부에서는 [표 2]와 같이 2025. 1. 7. 도로표지병 1차 물량 470개(총 48,880,000원)의 납품기한을 2025. 12. 10으로 하여 같은 지사 KKKKK부로 1

8) 조달청 품명 정보 해설: 도로 부속물로서 도로상에 설치된 노면 표시의 선형을 보완하여 야간 또는 우천시에 운전자의 시선을 명확히 유도함으로써 교통안전 및 원활한 소통을 도모하기 위하여 도로 표면에 설치하는 시설물

차로 구매요청⁹⁾하였고, 2025. 4. 1. 나머지 물량 936개(총 97,344,000원)의 납품기한을 2025. 6. 30.으로 하여 ○○지역본부로 추가 구매요청¹⁰⁾하는 등 해당 물품을 통합하여 구매요청이 가능함에도 2회에 나누어 구매요청하였다.

[표 2] 도시재생사업 다수공급자계약 물품(도로표지병) 구매요청 내역

(단위: 천 원)

2025년 연간물량			1차 구매요청('25. 1. 7.) ¹⁾				2차 구매요청('25. 4. 1.) ²⁾			
수량	단가	예산	수량	단가	예산	구매 주체	수량	단가	예산	구매 주체
1,406	104	146,224	470	104	48,880	BB지사	936	104	97,344	○○본부

주1: (계약상대자) 주식회사 탄탄대로, (물품 검수일) 2025. 8. 18.

주2: (계약상대자) 주식회사 탄탄대로, (물품 검수일) 2025. 6. 5.

자료: 부서 전자문서 및 제출자료 재구성

이에 따라 [표 3]과 같이 1차 구매금액 48,880,000원과 2차 구매금액 97,344,000원 모두에 대하여 BB지사 KKKKK부 및 ○○지역본부 KKKKK부에서 다수공급자계약 2단계경쟁을 거치지 않고 구매하였다.

[표 3] 도시재생사업 다수공급자계약 물품(도로표지병) 구매 내역

(단위: 개, 천 원)

품명 (세부품명번호)	구매일	납품기한일	수량	단가	구매액	업체명	구매 방법 (2단계경쟁 실시 여부)	검수일
합계	2건		1,406		146,224			
도로표지병 (*****)	2025.01.13.	2025.12.10.	470	104	48,880	주식회사 ****	지사 구매 (부)	2025.08.19.
	2024.04.12.	2025.06.30	936	104	97,344	주식회사 ****	본부 구매 후 지사 이관 (부)	2025.06.05.

주: 2024. 1. 22. 구매건은 다량구매 할인으로 당초 구매금액 50,716,800원에서 507,168원 할인된 금액

자료: 지사 제출 자료 재구성

그 결과 2단계경쟁을 실시했을 경우 예산을 최대 10% 절감¹¹⁾할 수 있었음에도 1억 원 이하로 분리하여 구매함에 따라 예산 절감의 기회비용이 상실되었다.

9) BBQQQQ-34(2025. 1. 7.)호

10) BBQQQQ-915(2025. 4. 1.)호

11) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제54조의2(계약상대자 등의 제안서 제출) ④ 계약상대자는 제1항에 따라 제안서를 제출하는 경우에는 수요기관이 제안요청서를 생성한 시점을 기준으로 **종합쇼핑몰에 등록된 계약가격**(다량납품할인을 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용된 경우에는 할인 후 낮은 가격) **이하로 제안**하여야 한다. 다만, 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품인 경우에는 제안요청서를 생성한 시점 기준 계약가격의 100분의 90 미만으로 제안할 수 없다.

4. 관련부서 의견 및 검토 결과

BB지사는 “BB읍 중앙로 일원 도시재생사업”은 ① 사업의 원활한 추진을 위하여 사업 내용이 비슷한 2개 지구 시행계획을 함께 승인받아 동일한 WBS를 사용하고 있으나, 당해 사업은 “보행자친화마실길사업”과 “매운맛거리사업”이라는 별개의 목적과 예산으로 진행되는 사업으로, “보행자친화마실길사업”의 도로표지병 755개와 “매운맛거리사업”의 도로표지병 651개는 다수공급자계약 물품 2단계경쟁 대상이 아니라고 판단했고,

② 지방자치단체가 설정한 시범구역인 “보행자친화마실길사업” 1, 2, 3, 5 구역에 도로표지병 1차 물량 470개를 먼저 설치하여 향후 발생할 수 있는 민원, 실효성 등을 확인하고 잔여분 설치 여부를 추후 협의하도록 지방자치단체가 요청함에 따라 시범 구역에 귀속되는 물량을 먼저 구매하였다고 답변하면서,

이는 분할발주의 목적이 아닌 사업 현장의 민원 예방과 실효성 확보를 고려함에 따른 업무처리였으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 검토를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

BB지사의 답변 및 의견을 2021. 3. 5. “국무조정실(부패예방추진단) 다수공급자계약물품 구매점검 관련 특정감사”¹²⁾ 결과 및 2021. 4. 30. PPPP처에서 시행한 “다수공급자계약 물품 구매 체크리스트”¹³⁾에 비추어 검토한 결과,

① 다수공급자계약 물품 구매 시 2단계경쟁을 회피한 것으로 판단한 사례로는 공사의 예산체계인 동일한 WBS 내에서 설계 물량을 확정하였으나 물품 구매 시 동일 품목(세부품명번호 기준)을 규격별·시기별로 분리 발주한 경우, 지역경제

12) 감사경영-43(2021. 3. 5.)호, 감사번호 2021-01호.

13) 총무계약-1266(2021. 4. 30.)호

활성화를 위하여 지방자치단체의 지역업체 이용 요구 등을 수용하여 분리 발주한 경우, 예산 조기 집행을 위해 1억 원 미만으로 분리 발주한 경우, 지역업체 생산능력을 고려하여 1억 원 미만으로 분리 발주한 경우 등이 있고,

2단계경쟁 회피사례에 해당하지 않는 사례로는 동일 품목(세부품명번호 기준)이라도 WBS가 다른 경우, 시행계획변경 및 예산 추가배정에 따라 추가 발주한 경우, 분리 발주 합계금액이 1억 원 미만인 경우, 분리 발주한 품명(세부품명번호 기준)이 상이한 경우, 추진위원회의 의결 사항을 반영하여 분리 발주한 경우, 기타 부득이한 경우(가품 극복, 당초 2단계 경쟁으로 구매 후 계약취소에 따른 재계약 등) 등으로 제한하였다,

따라서, “BB읍 중앙로 일원 도시재생사업”은 동일 회계연도 내 동일 WBS로 세부품명번호를 기준으로 동일 물품을 구매하는 건이고, 1차 물량인 470개(48,880,000원) 구매 후 시행계획 변경이나 예산 추가배정, 기타 부득이한 경우 등에 해당하는 사유가 없으므로 2단계경쟁의 예외로 인정하기 어렵다.

② 또한, 민원, 실효성 검토 등의 사유로 일부 물량을 먼저 시공하기 위하여 분리 발주했다는 의견에 대하여는 1차 물량(470개)의 검수일은 2025. 8. 18.(당초 납품기한은 2025. 12. 10.)로써 2차 물량(936개)의 검수일인 2025. 6. 5.(당초 납품기한은 2025. 6. 30.)보다 늦어 선시공을 사유로 분리 발주했다는 점 역시 분리 발주의 타당한 소명 사유로 인정하기는 어렵다.

조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부장)은 동일한 예산체계(WBS) 상 동일한 세부 품명의 물품 구매예산이 1억 원 이상인 중소기업자간 경쟁제품을 다수공급자계약으로 구매하

려는 경우에는 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」에 따라 다수공급자계약 2
단계경쟁을 실시하도록 사례전파 및 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)